

KEYNOTE SPEECH

DISKUSI REBOAN SERI KE-37 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

**TEMA:
METERAI ELEKTRONIK DAN
DOKUMEN ELEKTRONIK DI PENGADILAN**



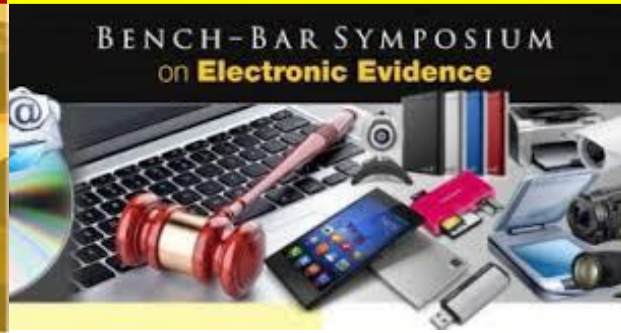
YODI M. WAHYUNADI

HAKIM AGUNG – MAHKAMAH AGUNG RI

Bandung, 9 AGUSTUS 2023

Alat Bukti

No	PIDANA (Pasal 184 KUHP)	PERDATA (Pasal 164 HIR/284 RBG, 153 HIR/180 RBG dan 154 HIR/181 RBG)	TUN (Pasal 100 UU PERATUN)
1	Keterangan saksi	Bukti tulisan	Surat atau tulisan
2	Keterangan ahli	Saksi-saksi	Keterangan ahli
3	Surat	Persangkaan-persangkaan	Keterangan saksi
4	Petunjuk	Sumpah	Pengakuan para pihak
5	Keterangan Terdakwa	Pemeriksaan Setempat	Pengetahuan hakim
6		Keterangan Ahli	



Sikap MA dalam mengakomodir alat bukti elektronik pra - UU ITE



Bahwa *microfilm* atau *microfiche* dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan menggantikan alat bukti surat dengan catatan *microfilm* itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara dan demikian pula terhadap perkara perdata berlaku pendapat yang sama (Surat MA No. 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 kepada Menteri Kehakiman).

Alat Bukti Elektronik : Perluasan Alat Bukti

- Informasi Elektronik
- Dokumen Elektronik
- Hasil cetak Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

merupakan **perluasan** dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

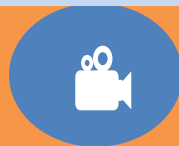
Pasal 5 ayat (2) UU ITE



Informasi Elektronik (IE) dan Dokumen Elektronik (DE)

INFORMASI ELEKTRONIK:

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU ITE)



DOKUMEN ELEKTRONIK:

Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Pasal 1 angka 4 UU ITE)



PENGATURAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM UU

No	Pasal	Undang-Undang (UU)
1	12	UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
2	26A	UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001
3	1 angka 1, Psl. 22 <i>jo</i> 50	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
4	1 angka 7 & Psl. 38	UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
5	27	UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

6	29	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
7	96	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
8	86 ayat (2)	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
9	1 angka 16 & Psl. 73	UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
10	1 angka 14 & Psl. 38	UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
11	37 huruf b	UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
12	111 ayat (2)	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

KEPUTUSAN BERBENTUK ELEKTRONIS PASCA UU CIPTA KERJA



Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.

(Pasal 1 angka 11 UU AP *jo* Pasal 175 UU Cipta Kerja)



Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik



Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan terhadap keputusan yang diproses oleh sistem elektronik yang ditetapkan Pemerintah Pusat



Keputusan Berbentuk Elektronik **berkekuatan hukum sama** dengan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan



Dalam hal Keputusan dibuat dalam bentuk elektronik, tidak dibuat Keputusan dalam bentuk tertulis.

(Pasal 38 UU AP *jo* Pasal 175 UU Cipta Kerja)

PENGATURAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERMA DI LINGKUNGAN PERATURAN

No	Pasal	Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
1	5 ayat (3) d, Psl. 11 ayat (1) e, 13 dan 15	PERMA No. 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
2	12, 14, dan 16	PERMA No. 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara
3	10	PERMA No. 5 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara
4	4 ayat (3) d, 11 ayat (1) f, 13 dan 15	PERMA No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan

Alat Bukti Harus Memenuhi Syarat



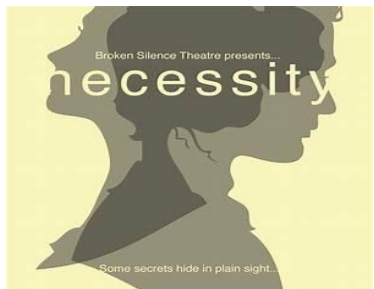
Admissible

Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti



Realibility

Alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannnya



Necessity

Alat bukti yang diajukan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta



Relevance

Alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

PRINSIP DASAR ALAT BUKTI ELEKTRONIK



INTEGRITAS DATA

Seluruh proses penanganan alat bukti elektronik harus menjaga keutuhan data



PERSONEL KOMPETEN

Seluruh proses penanganan forensik digital dilakukan oleh personel yang kompeten



AUDIT TRAIL

Proses dokumentasi yang menerangkan penanganan forensik digital dalam menghasilkan alat bukti forensik



KEPATUHAN HUKUM

Seluruh proses penanganan alat bukti elektronik harus tunduk kepada peraturan baik dalam dan luar negeri

METERAI ELEKTRONIK

Meterai elektronik (*e-Meterai*) adalah meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik.

Dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 ayat (1) Undang Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE)

Kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas.

Merupakan perlakuan yang sama (*equal treatment*) antara dokumen kertas dengan elektronik



Pembahasan Diskusi Kaitan dengan Materai Elektronik dan Dokumen Elektronik, menyangkut :



Aspek legal formal



Teknis operasional meterai elektronik



Pemenuhan keperluan pembuktian dalam Praktek Peradilan



Sekian dan Terima Kasih
SELAMAT BERDISKUSI
Semoga dapat Meningkatkan
Profesional Hakim